

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1836/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด อุตรดิตถ์
นาง เมี้ยน พระพลศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 80

จำเลยใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 คืบ แทงถูกผู้เสียหายทะลุหน้าท้องถึงตับทำให้ตับฉีกขาดยาว 2 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตรและทะลุอกด้านขวาถูกเนื้อปอดฉีกขาด ทำให้ลมรั่วเข้าช่องปอดเห็นได้ว่าจำเลยแทงผู้เสียหายอย่างแรงถูกอวัยวะสำคัญของร่างกายหลายแห่ง แพทย์ผู้ตรวจบาดแผลให้การในชั้นสอบสวนว่าบาดแผลของผู้เสียหายดังกล่าวหากรักษาไม่ทันจะทำให้ถึงตาย ได้เนื่องจากโลหิตตกในช่องท้องและลมรั่วเข้าช่องปอด พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายไม่ตายจำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80

จำเลยให้การยอมรับว่า ได้ใช้ไม้ทำร้ายผู้เสียหาย แต่กระทำไปเพื่อป้องกันตัว เนื่องจากผู้เสียหายได้ทำร้ายจำเลยก่อน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 จำคุก 6 เดือน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้ใช้มีดแทงผู้เสียหายเพียงแต่ใช้ไม้กระแทกไปนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเพียงปากเดียวเบิกความยืนยันว่าจำเลยใช้มีดแทงผู้เสียหาย แต่เมื่อถูกแทงแล้วผู้เสียหายได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ โดยมีเพื่อนบ้านพาขึ้นรถยนต์กระบะไป ร้อยตำรวจโทมานอช คงขวัญพนักงานสอบสวนผู้รับแจ้งความเบิกความว่าผู้เสียหายขึ้นไปแจ้งความบนสถานีตำรวจไม่ได้ ร้อยตำรวจโทมานอชจึงไปสอบถามผู้เสียหายที่รถได้ความว่าผู้เสียหายถูกจำเลยใช้มีดแทง วันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจโทมานอช สอบปากคำผู้เสียหายในฐานะผู้กล่าวหาผู้เสียหายยืนยันว่าถูกจำเลยใช้มีดแทง บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ บันทึกการจับกุมและบันทึกคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำขึ้นในวันรุ่งขึ้นจากวันเกิดเหตุก็ระบุว่าผู้เสียหายถูกจำเลยใช้มีดแทง การที่ผู้เสียหายแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเกือบจะทันทีหลังเกิดเหตุและภายหลังเกิดเหตุ 1 วัน พนักงานสอบสวนได้ทำเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวมาระบุว่าผู้เสียหายถูกจำเลยใช้มีดแทงเป็นการแจ้งความและทำหลักฐานขึ้นในเวลากระชั้นชิดกับเวลาที่เกิดเหตุ น่าเชื่อว่าผู้เสียหายได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปตามความเป็นจริงนอกจากนี้ ตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยพ้องซึ่งจำเลยยอมรับว่าผู้เสียหายได้รับบาดแผลตามรายงานดังกล่าวจริง ปรากฏบาดแผลสำคัญ 2 แห่งที่ผู้เสียหายได้รับคือบาดแผลทะลุหน้าท้องถึงตับ ทำให้ตับฉีกขาดยาว 2 เซนติเมตรลึก 1 เซนติเมตร และบาดแผลทะลุอกด้านขวาถูกเนื้อปอดฉีก

ขาด ทำให้ลมรื้อวเข้าช่องปอด บาดแผลทั้งสองแห่งนี้แพทย์ระบุว่า เป็นบาดแผลถูกแทงด้วยมีด และนายแพทย์สมศักดิ์ วิริยะเสถียรกุล ผู้ตรวจชั้นสูตรบาดแผลของผู้เสียหายให้การในชั้นสอบสวนว่าบาดแผลมีลักษณะถูกของมีคมลักษณะเป็นมีด นอกจากแพทย์จะให้ความเห็นว่าบาดแผลมีลักษณะถูกมีดแทงแล้ว บาดแผลของผู้เสียหาย 2 แห่ง ดังกล่าว เป็นบาดแผลที่ถูกแทงเข้าไปลึกทะลุหน้าท้องถึงตับ ทำให้ตับฉีกขาดและทะลุออกด้านขวาถูกเนื้อปอดฉีกขาดบาดแผลเช่นนี้น่าจะเกิดจากถูกมีดปลายแหลมทอง ไม่ใช่ถูกจําเลยใช้ไม้ไผ่กระแทกตามที่จําเลยฎีกาเพราะหากถูกไม้ไผ่กระแทก บาดแผลคงไม่ทะลุถึงอวัยวะสำคัญดังกล่าวข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจําเลยใช้มีดแทงผู้เสียหายทะลุหน้าท้องถึงตับและทะลุออกด้านขวาถูกเนื้อปอดฉีกขาดปัญหาต่อไปมีว่าจําเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ ข้อนี้ได้ความจากคำเบิกความและคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายว่ามีดที่จําเลยใช้แทงเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 คืบ ผู้เสียหายถูกแทงทะลุหน้าท้องถึงตับ ทำให้ตับฉีกขาดยาว 2 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร และทะลุออกด้านขวาถูกเนื้อปอดฉีกขาดทำให้ลมรื้อวเข้าช่องปอด เห็นได้ว่าจําเลยแทงผู้เสียหายอย่างแรง ถูกอวัยวะที่สำคัญของร่างกายหลายแห่ง นายแพทย์สมศักดิ์ผู้ตรวจบาดแผลให้การในชั้นสอบสวนว่าบาดแผลของผู้เสียหายดังกล่าวหาการรักษาไม่ทันจะทำให้ถึงตายได้ เนื่องจากโลหิตตกในช่องท้องและลมรื้อวเข้าช่องปอด พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจําเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายไม่ตาย จําเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น..."

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ